

한 국 관 광 공 사 감 사

주의 요구

감 사 명 : 정부광고 의뢰 사업 특정감사

제 목 : 정부광고 추진 협력사 선정 부적정

관계부서 : □□, ■■¹⁾, \$\$, 目目, ▽▽, ◆◆

내 용

1. 업무 개요

공사는 주요 사업인 국내외 관광홍보 업무를 추진함에 있어, 마케팅을 위한 홍보 및 공고 등의 활동을 수행하면서 관련 법에 따라 한국언론진흥재단(이하 “언론재단”이라 한다)에 해당 업무를 정부광고로 의뢰하여 실시하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률」(이하 “정부광고법”이라 한다) 제2조 및 제5조와 같은 법 시행령 제6조에 따르면, 공공기관이 국내외의 홍보매체에 광고, 홍보, 제도 및 공고 등을 하기 위한 모든 유료고지 행위는 광고에 해당하며, 이 경우 해당 기관은 광고 업무를 언론재단에 의뢰하여 추진²⁾하여야 한다.

그리고 언론재단은 정부광고 집행의 기준과 절차를 규정한 「정부광고 업무편람(2021년~2024년)」³⁾(이하 “업무편람”이라 한다)을 운영하고 있는데, 이에 따르면 광고주는 광고 제작, 종합광고⁴⁾의 시행을 위하여 협력사를 정할 수 있으며,

1) 2025. 6. 30. 폐지

2) 언론재단에 정부광고를 의뢰할 때에는 ‘광고요청서’를 활용하는데, 이는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제49조 제4호에 따라 계약서를 갈음하는 서류로서 언론재단은 이를 근거로 광고를 집행함

3) 업무편람은 2021.12월, 2024.3월, 2025.2월에 개정, 재발간 되었음

4) 종합광고란 광고기획, 광고제작, 홍보(PR), 온라인 및 SNS활동, 이벤트 및 프로모션 등을 통칭(출처:

이때 광고주가 종합광고 협력사를 직접 선정하는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 등 해당 법령 및 관련 절차에 의거하여 협력사를 선정하여야 하고, 언론재단에 협력사 선정을 요청한 경우 언론재단은 입찰에 의한 방식으로 협력사를 선정하고 있다.

이와 관련하여 국가계약법 제7조 제1항에 따르면 계약체결은 일반경쟁에 부쳐야 하는 것이 원칙이며, 다만 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 체결할 수 있도록 하고 있다. 특히 수의계약 체결의 경우 국가계약법 시행령 제26조에 의거 예외적으로 정해진 경우에만 가능하도록 하고 있어 법률에 정해진 사유 이외에는 수의계약을 체결할 수 없다.

또한 국가계약법 시행령 제30조 제1항 및 제2항에 따라, 같은 령 제26조 제1항 제5호 가목5)에 따른 662346343수의계약 중 추정가격이 2천만 원(부가세 제외)⁶⁾을 초과하는 수의계약을 체결하려고 하는 경우에는 전자조달시스템을 이용하여 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다.

따라서 공사 사업 담당자는 언론재단에 정부광고로서 사업을 의뢰하면서 종합광고 추진을 위한 협력사를 선정하고자 할 때에는 ① 협력사 선정부터 언론재단에 의뢰하거나, ② 국가계약법에 따라 일반경쟁에 부쳐 협력사를

업무편람)하는 것으로 공사에서 추진하는 대부분의 마케팅, 홍보 이벤트, 캠페인 등이 이에 해당될 수 있음

5) 해당 규정은 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우 수의계약 체결이 가능한 예외적인 경우를 규정하고 있음. 대표적으로 ① 추정가격이 2천만 원 이하인 물품의 제조·구매·임차계약 또는 용역계약, ② 추정가격이 2천만 원 초과 1억 원 이하인 계약으로서 소기업, 소상공인과 체결하는 물품의 제조·구매·임차계약 또는 용역계약, ③ 추정가격이 2천만 원 초과 1억 원 이하인 학술연구·원가계산 용역 등, ④ 추정가격이 2천만 원 초과 1억 원 이하인 계약 중 여성기업, 장애인기업 등과 체결하는 물품의 제조·구매·임차계약 또는 용역계약 등임

6) 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 5)의 가)부터 다)까지의 경우에 해당할 때에는 5천만 원까지 1인 견적에 의해 수의계약 할 수 있으며, 여성기업, 장애인기업, 사회적기업 등이 해당됨

선정하거나⁷⁾, ③ 법률에 정해진 수의계약 사유가 있는 경우에 한하여 제한적으로 일반경쟁에 부치지 않고 협력사를 선정할 수 있고, 이 때에도 국가계약법 등 관련 규정에 따라 2천만 원(여성기업, 장애인기업 등은 5천만 원)을 초과하는 사안에 대하여 언론재단에 수의계약 체결을 요청할 때에는 전자조달시스템을 이용하여 복수의 견적을 받는 등 제반 행정절차를 준수하여야 한다.⁸⁾

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상 기간(2022. 1. 1.~2025. 3. 31.) 중 공사가 정부광고로서 언론재단에 의뢰하여 추진한 사업들 중, 예산이 2천 2백만 원(부가세 포함)을 초과하고, 공사가 협력사를 선정하여 온라인 매체를 활용하여 사업을 추진한 297건의 정부광고 사업⁹⁾에 대하여 협력사 선정의 적정성을 점검한 결과 [표]와 같이 총 14건의 사업에서 국가계약법에 따른 수의계약 사유가 존재하지 않음에도 임의로 특정 업체를 지정하여 언론재단에 의뢰하거나, 금액 기준으로 수의계약 체결이 가능하더라도 수의계약 체결을 위한 전자조달시스템 활용 복수견적 수령 등의 절차 없이 특정 업체를 지정하여 언론재단에 의뢰, 사업을 추진한 사례가 확인되었다.

7) 협력사 선정을 위한 입찰 공고 시 매체비는 입찰 대상이 아님을 명시하여야 하며, 매체 구매는 언론재단에 의뢰하여 별도로 시행하여야 함(출처: 업무편람)

8) 2천만 원 초과 수의계약을 위한 전자조달시스템 이용 복수 견적의 경우 입찰과 마찬가지로 공고를 해야하는 등의 이유로 공사 경영지원팀에서는 실제 활용이 어려울 것으로 공지하기도 하였음(출처: 2020년 경영지원팀 공지)

9) 감사 대상기간(2022. 1. 1.~2025. 3. 31.) 동안 공사가 언론재단에 의뢰한 2,603건의 정부광고 사업 중, 언론재단이 매체사와 계약을 체결한 사례 및 예산금액이 수의계약 체결 가능 범위에 속한 사례 등은 검토대상에서 제외함

[표] 매체사 선정 부적절 사례(2022. 1. 1.~2025. 3. 31)

(단위: 원)

연번	담당부서	광고건명	광고기간	견적예산 ¹⁾	매체사명
1	□□	/	2022. 01. 23 ~2022. 02. 14	119,130,000	○○○
2			2023. 10. 08 ~2023. 11. 30	49,940,000	ㄹ ㄹ
3			2024. 08. 01 ~2024. 10. 31	41,690,000	ㄹ ㄹ
4	■ ■		2024. 09. 12 ~2024. 09. 23	21,885,600	ㄹ ㄹ ³⁾
5			2024. 09. 26 ~2024. 10. 06	21,879,000	
6	\$\$		2022. 12. 01 ~2022. 12. 16	199,595,000	○○○
7	≡ ≡		2022. 03. 08 ~2022. 03. 09	34,000,000	』 』
8			2022. 06. 23 ~2022. 07. 10	88,000,000	↑ ↑
9	◆ ◆		2022. 09. 13 ~2022. 10. 07	29,920,000	↔ ↔
10			2022. 09. 14 ~2022. 10. 07	27,500,000	← ←
11			2023. 10. 11 ~2023. 12. 04	85,486,500	≧ ≧
12			2023. 12. 22 ~2023. 12. 31	80,000,000	ㄹ ㄹ
13			2024. 01. 25 ~2024. 01. 31	100,000,000	ㄹ ㄹ
14	▽ ▽		2022. 02. 04 ~2022. 03. 08	81,363,636	≡ ≡

주: 1. 언론재단 수수료 제외

2. 담당부서에서는 여성기업을 이유로 1억 원까지 수의계약이 가능하였다고 주장하나, 이 경우에도 전자조달시스템을 통한 복수견적 수령이 필수적임에도 이러한 행정절차는 거치지 않음

3. 광고는 개별적으로 의뢰하였으나 광고건, 매체사가 동일하고 시기도 매우 인접하여 동일건으로 판단됨

자료: 정부광고 통합지원시스템(GOAD) 내 공사 광고의뢰 내역 재구성

관계부서 의견 및 검토결과

1. □□의 경우

□□은 감사결과에 이견이 없으며 향후 관련 규정 준수를 통해 적법한 절차에 따라 업무가 추진될 수 있도록 관리하겠다고 답변하였다.

2. ■■의 경우

■■은 감사결과에 이견이 없으며, 다만 2건의 광고의 경우 1차 광고 추진 시 2차 광고의 추진 여부가 미확정인 상태였고 1차 광고 추진의 결과에 따라 2차 광고를 추가 실시한 것에 해당 되나 향후에는 전체 사업의 예산 규모 및 집행 가능성을 보다 종합적으로 고려하여 적정하게 추진될 수 있도록 관리하겠다고 답변하였다.

3. \$\$의 경우

\$\$은 ◎◎가 수의계약체결이 가능한 여성기업에 해당하며, 정부광고법 제6조 제1항에 따라 선정된 업체라고 답변하였는데, ◎◎가 여성기업에 해당한다고 하더라도 사업추진 기안 시의 견적서 금액은 수의계약 체결 가능 금액(1억 원 이하)을 초과¹⁰⁾하며, 근거로 든 정부광고법 제6조 제1항의 경우도 홍보매체의 선정과 관련된 규정으로 협력사 선정에 준용할 근거가 없고, 위에서 살펴본 바와같이 업무편람에도 협력사 선정에 대한 기준과 절차가 명시되어 있으므로 국가계약법에 따르지 않은 협력사 선정은 부적절하다.

10) 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목의 5)

4. ㉔㉔의 경우

㉔㉔는 ▲▲ 광고의 경우 해당 업체가 이모티콘을 제작한 업체로 업무 연속성이 있고, 과거에도 유사과업 수행 이력이 있어 전문성이 있으며, 이모티콘 배포가 주요 과업으로 협력사 선정 대상이 아니라고 판단하였다고 답변하였다. 또한 △△ 영상 광고의 경우, 원활한 사업 추진을 위해 여성기업인 ↑↑와의 계약이 필수적이었고 국가계약법 시행령 제26조에 따라 여성기업과 1억 원 이하 용역 계약으로, 수의계약이 가능함을 언론재단 담당자의 확인을 받아 시행¹¹⁾한 것으로 언론재단 담당자의 판단을 신뢰하여 진행한 것이라고 답변하였다.

그러나 업무의 연속성, 과거 수행 경험 등은 국가계약법상 수의계약이 허용되는 사유에 해당하지 않으며, 해당 사업이 광고가 아닌 단순 이모티콘 배포였다면 오히려 언론재단을 통하지 않고 자체적으로 사업을 시행했어야 하나, 언론재단에 정부광고로 의뢰하면서 임의로 협력사를 지정한 것은 부적절하다. 또한 수의계약 가능여부를 언론재단 담당자에게 확인하는 등의 노력을 한 것은 인정되나, 업무편람에 따르면 협력사를 자체적으로 선정하는 경우에는 공사에게 국가계약법 등 관련 법령 및 지침에 따라 협력사를 선정할 의무와 책임이 있으므로 공사 담당자는 협력사 선정시 자체적으로 법령 및 지침을 충분히 검토하여 업무처리에 신중을 기하였어야 한다.

5. ◆◆의 경우

◆◆은 크리에이터 유튜브 제작 협찬은 매체 구매 행위에 해당하여 국가계약법상의 입찰대상이 아니며, 언론재단에서도 적합한 매체사를 지정하여

11) 이와 관련하여 ㉔㉔의 담당자는 언론재단의 담당자로부터 해당 업무 추진 시, 1억원 이하의 경우 여성기업과의 수의계약체결이 가능하다는 의견을 주었다는 확인서를 수령하여 제출함

의뢰할 수 있다고 답변을 받았고, 특히 [표] 연번 11번, ㄱㄱ의 경우 소속사가 없는 유튜버들과 일시적인 계약을 맺은 매체사¹²⁾이며, 12, 13번의 경우에는 외국인 인플루언서를 섭외하는 건으로 국내에 소재한 매체사가 필요하여 언론재단의 담당자와 상의하여, 해당 업무에 이해도가 높은 매체 협력사를 언론재단에 선정 요청하였고, 언론재단에서 매체사의 최종 선정 및 계약을 체결한 것이라고 답변하였다.

그러나 업무편람 및 언론재단의 「정부광고 업무규정」에 따르면, ‘매체사’란 홍보 매체를 보유·운용하는 사업자(매체사업자)이거나 해당 사업자와 판매대행 계약을 체결한 사업자(협력사를 포함한 매체대행사)¹³⁾를 말한다. ◆◆의 주장대로 유튜브 크리에이터의 경우에는 매체사업자에 해당하고 매체사업자는 국가계약법에 따라 수익계약이 가능하지만, [표] 연번 9~13번에 해당하는 매체사는 실질적으로 매체를 보유·운용하지 않으며, 유튜브 크리에이터 등 해당 인플루언서에 대한 독점적 권한을 보유한 경우가 아니기 때문에 매체사업자가 아닌 협력사에 해당한다. 따라서 언론재단에 협력사 선정을 의뢰하였다면 수익계약 체결 사유가 없는 한 입찰에 의한 방법으로 선정하였을 것이나, 이 경우는 ◆◆에서 협력사를 지정하여 언론재단에 의뢰한 것으로 공사는 국가계약법 등에 따라 협력사를 선정할 의무와 책임이 있으므로 관련 절차를 준수하였어야 한다.

12) ㄱㄱ이 ◆◆의 ‘ㅇㅇ 유튜브 인플루언서 브랜드 광고’ 사업을 위해서 각 인플루언서와 일시적으로 계약을 맺은 것임

13) 감사원에서 실시한 <중소벤처기업진흥공단 정기감사(2025. 6.)> 중 ‘홍보비 집행업무 관리·감독 및 광고 집행결과 검수업무 등 소홀’에 따르면 홍보 매체를 보유·운용하는 사업자인 ‘매체사업자’와 판매대행 계약을 체결한 사업자를 ‘매체대행사’로 정의하고 있으며, 협력사도 매체대행사의 일종으로 볼 수 있음

6. ▽▽의 경우

▽▽은 정부광고 업무편람에 따라 협력사를 선정할 때 수의계약 요청 사유서, 견적서 및 비교견적서 등 관련 서류를 제출하여 관련 절차를 준수하였다고 답변하였다.

그러나 ▽▽이 언론재단에 제출한 수의계약 요청사유서에는 선정사유로 과거 유사과업 추진 경력 등이 기재되어 있어 국가계약법 시행령상 수의계약에 의할 수 있는 경우가 아니었으며, 비교견적에 의한 수의계약의 경우도 동 시행령에 따라 전자조달시스템을 이용한 복수 견적 수집 절차를 거쳐야하지만 그러지 아니하고 임의 제출받은 것으로, 적절한 행정절차를 거치지 않았으므로 부적절하다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 정부광고 업무 추진 시 관련 법령과 업무편람에 따르지 않고 임의로 협력사를 선정하여 정부광고를 의뢰하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (기관주의)